

境外保單下實質課稅與 租稅規避認定之分析

——評最高行政法院111年度上字第20號判決

報告人

李潔 R14A21074

國立台灣大學財稅法學組 一年級

大綱

- 01 前言與事實摘要
- 02 本件所涉爭點與法院見解
- 03 系爭境外保單性質
- 04 本件稅捐規避判斷
- 05 結論

01

前言
與事實摘要

Introduction & Summary of Facts

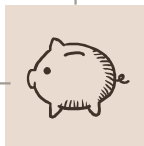
前言

傳統保險地位



人壽保險：
兼具風險移轉與
財富保障的資產
傳承工具

稅捐優惠 基礎



- 保險法 § 112
- 遺贈稅法 § 16 I ⑨

境外保單 興起



高資產族群常見配
置工具，但其法律
性質與監理體系
存在不確定性

核心爭議



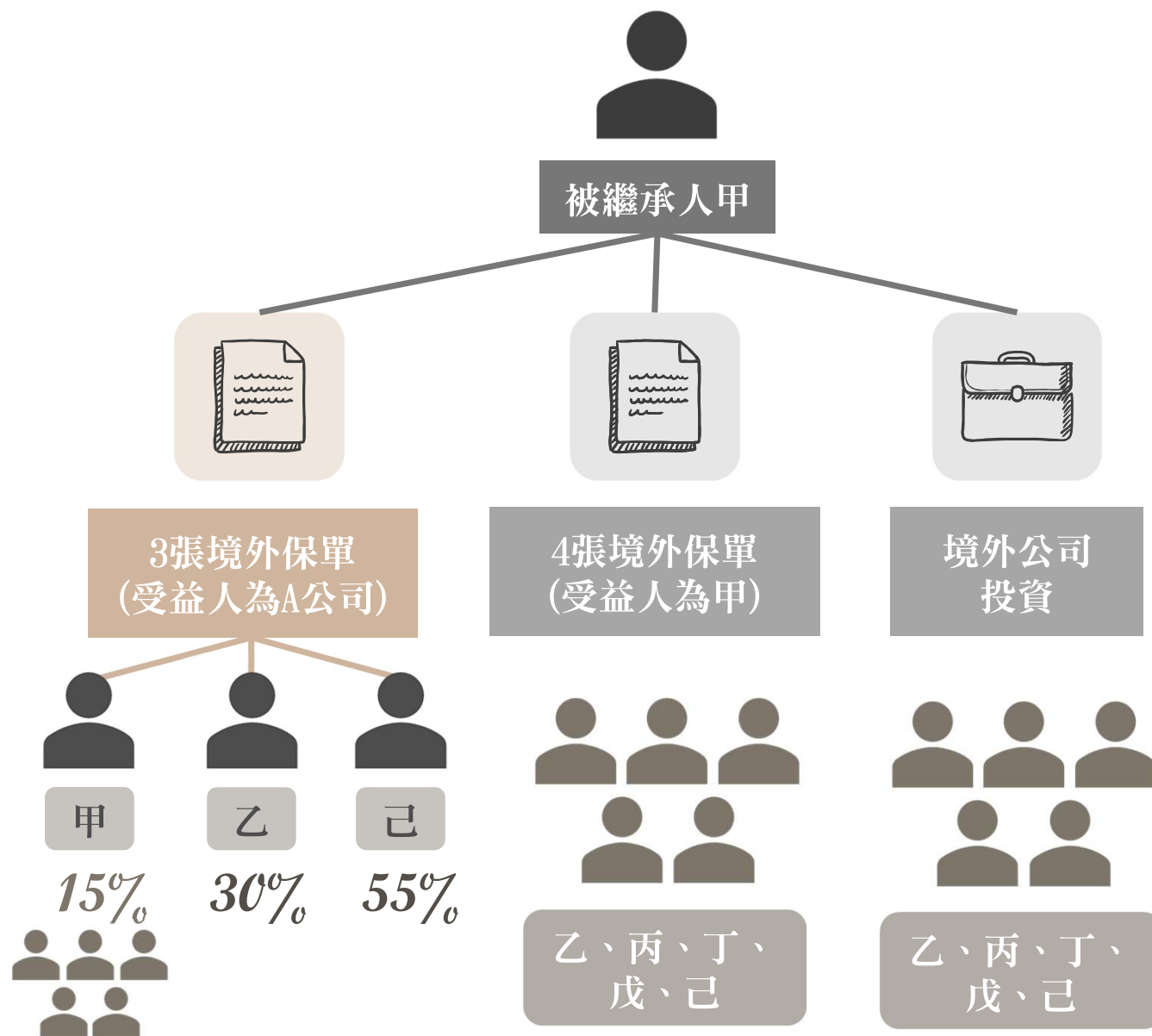
境外保單能否
免徵遺產稅？

事實摘要

時間點	事實
2001、2009、2012年	被繼承人甲分別購買三家境外保單
2014年12月間	甲被診斷患有惡性腫瘤
2015年3月9日	甲於安圭拉成立A公司
2015年4.5月間	將系爭境外保單受益人均變更為A公司
2015年8月10日	甲訂立遺囑並經公證
2017年8月23日	甲死亡
2019年1月3日	乙(甲之配偶)補申報境外公司投資額24,188,000元及7張境外保單金額為284,574,033元
2019年3月19日	己(原告)補申報被繼承人上開境外保單之保險理賠金112,109,795元
2019年間	被告機關遂依據補申報資料，重新核定被繼承人應納稅額22,706,831元

甲遺產分配 情況

ESTATE
DISTRIBUTION



02

本件所涉爭點與 法院見解

Issues and Judicial Opinions

本件所涉爭點

- 1 本件系爭境外保單是否應課徵遺產稅？
- 2 被繼承人甲購買境外保單、將境外人壽保險之受益人變更為A境外公司之行為，可否依法評價為稅捐規避？

1

本件系爭境外保單是否應課徵遺產稅？

原審 形式要件與法源基礎

未經主管機關核准→
非保險法112條保險給付

Q

系爭境外保單是否適用
《遺贈稅法》第16條
第9款及《保險法》第
112條之免稅規定？

事實背景

- 投保時間：民國 90年、98年及101年
- 狀態：未經金管會核准之外國保險公司保單

法律依據

《保險法》第137條第1項

- 立法意旨：保險業非經主管機關核准、登記並領照，不得開始營業。
- 修法歷程：雖歷經文字修正（申請核准→經許可），但「未經核准不得在國內從事保險業務」之核心意旨始終一致。

結論

- 未經核准之境外保單非保險法第112條所稱之「人壽保險給付」。
- 無法適用遺產稅免列入總額之優惠，主管機關課稅有據

1

本件系爭境外保單是否應課徵遺產稅？

終審 就保單性質實質判斷

系爭保單屬投資型商品，
非人壽保險

- 保費投入資本市場，收益依投資績效而定。
- 死亡給付＝投資帳戶價值，波動性高、非定額保障。
- 欠缺人壽保險「人身無價、定額給付」之核心特性。
- 實質上為投資契約，死亡給付僅為投資價值反映。

事實背景

- 系爭境外保單均採投資型結構。
- 給付計算方式與投資連動，與一般人壽保險保障目的不符。

法律依據

《保險法》第 112 條

- § 112人壽保險基礎：以死亡風險為標的、提供預定固定保額保障遺族。
- 投資型保單並非基於死亡風險設計→不屬法條所稱「人壽保險給付」。

結論

- 系爭保單欠缺保險法112條所要求之保險本質
- 不得適用遺贈稅法第16條第9款死亡給付免列遺產規定

本件稅捐規避判斷

1. 無帶病投保情況

時間點	事實
2001、2009、2012年	被繼承人甲分別購買三家境外保單
2014年12月間	甲被診斷患有惡性腫瘤

2. 變更受益人為A公司構成稅捐規避



背景行為

- 確診癌症後即設立境外公司 A
- 變更境外保單受益人改為A公司
- 換肝手術前預立遺囑並將保險金納入財產分配項目



境外公司A性質

- 無實質營運紙上公司
- 於被繼承人死亡後承受境外保單理賠金，提升稅局查核困難度
- 股權結構：家族成員控制、無實際出資與營運



綜合判斷

- 罹癌後短期設立境外空殼公司＋立即變更受益人
- 名義上保險金歸 A 公司，實質最終仍由其繼承人享有
- 達成保險金自遺產中移轉、避免併入課稅之經濟效益
→ 形式操作與實質遺產移轉效果相同，但稅負更低

03

系爭
境外保單性質

Nature of Offshore Insurance Policies

一、系爭境外保單性質：課稅界限之再檢討

現行實務見解：境外保單不適用免稅規定

財政部（95年函）

死亡保險金欲排除遺產
→ 必須是保險法第112條
之保險契約

實務效果

所謂境外保單之死亡給付
→ 一律併入遺產課稅

金管會見解

未經保險法第137條許可之外國保險
公司，其保單非合法保險契約
→ 不得援引第112條。

問題意識：現行作法之法律體系疑義

- 保險法第112條並非稅法規範，本質屬私法上財產歸屬規定
- 將監理法規作為稅法適用前提 → 有混淆法領域之問題
- 外部行政函釋不足以變更稅捐構成要件 → 恐違反租稅法律主義

回到保單本質判斷

若境外保單具備

- 死亡保障功能
- 受益人於死亡時直接取得請求權（非繼承）
→則其法律性質與國內人壽保險相同，死亡給付本質上非遺產

遺贈稅法第16條第9款

立法目的：

鼓勵人壽保險保障遺屬生活

→目的性解釋應著重保障功能，而非「是否經主管機關許可」

結論：不宜以「主管機關許可」作為唯一判斷標準

- 僅以核准與否區分 → 無視保險實質、忽略私法財產歸屬
- 保險金在私法上既屬受益人財產 → 其非遺產之性質不因境內、境外而變
- 稅法評價應回到：保單是否具備人壽保險本質與死亡保障功能

二、投資型境外保單之性質評價與免稅適用

投資型保險與傳統人壽保險之差異

傳統人壽保險	投資型保險
• 以「死亡風險移轉」為核心 • 死亡給付＝定額給付、具互助性與遺屬保障目的	• 兼具兩部分： (1) 固定額度之典型壽險 (2) 投資帳戶（依要保人決定投資標的） • 死亡給付＝投資帳戶價值＋最低保障額度 • 給付隨投資報酬波動 →與死亡風險連動性較低

實務見解 投資型、儲蓄型保單因「給付不具定額性、依投資收益決定」
→欠缺人壽保險本質

投資型保險是否可能部分適用免稅？



遺贈稅法第16條第9款為稅捐優惠，
適用須從嚴認定



稅法仍須依平等原則判斷
同質給付是否應受相同待遇



投資型保險不宜因形式混合「投資」
元素而一律排除免稅適用

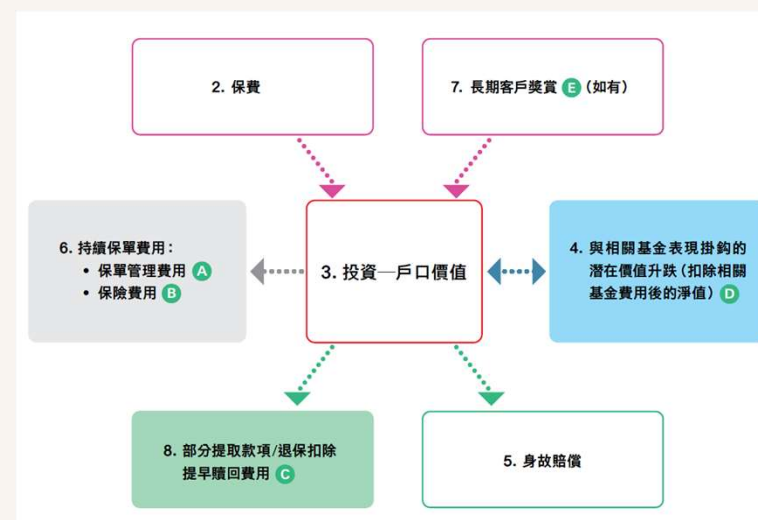


實務宜採「**分拆認定**」：
保障部分可適用免稅、投資部分不適用

系爭境外保單



FWD Life Insurance Company
(Bermuda) Limited保單



HSBC Life International Limited
保單(滙萃保障相連保險計劃)

皆屬甲型(取年度保險金額與保單價值之較大值為保險給付金額),
若身故保險金比較高, 其組成為定額保險金(免稅)+保單帳戶價值(投資餘額, 應課稅)

三、從量能課稅觀點檢視保險法第112條與遺贈稅法第16條第9款之正當性

保險法第112條與遺贈稅法第16條第9款連結之正當性檢討

歷史解釋：

保險法第112條非為排除遺產課稅而設

- 保險法第112條之雛形早於1929年即存在，當時尚無遺產稅立法
- 舊遺產稅法於1946年公布，惟直到1952年才首次加入人壽保險免稅規範
- 現行遺贈稅法第16條第9款則於1973年制定並沿用至今

體系與目的解釋：

民法財產歸屬規範不宜倒置稅法適用

- 民法第1148條之「遺產」重在繼承移轉；遺贈稅法則以財產價值判斷課稅基礎
- 保險法第112條僅解決保險金在繼承法上的歸屬問題，並非稅法構成要件之來源
- 以保險法第112條作為免稅前提，等同以民事法限縮稅法適用，忽略量能課稅原則。

遺贈稅法第16條第9款之量能課稅基礎與合憲性思考

立法目的：保障遺屬生活具正當性，
但仍須考量量能課稅

- 法條設計在於確保受益人於被保險人死亡後不致陷入生活困境
- 雖保障功能具有立法正當性，但其適用範圍是否「恰當且必要」仍須檢驗

量能課稅：完全免稅恐違反垂直平等

- 垂直平等要求：負擔能力不同者不得適用相同稅率或相同優惠
- 若立法對所有保險給付（不論金額高低）一律完全免稅，即形成對高所得者與低所得者齊一優遇，恐違反量能負擔原則
- 人壽保險之基本保障範圍外之超額給付，性質更接近財富移轉，不宜全數排除課稅

投資型保單爭點：即為免稅構造過度寬泛之結果

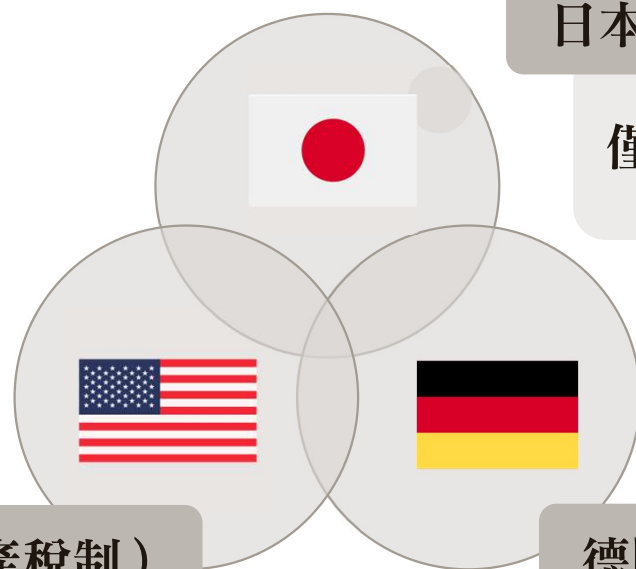
- 高額投資型保險給付反映的是被繼承人生前之財富運用成果，而非死亡風險保障需求
- 若仍全部享有免稅待遇，將使稅負公平與量能課稅原則受侵害

以所得稅代替遺產稅處理保險給付之缺陷

基本稅額條例第12條雖將特定保險給付納入基本所得額，但：

- 我國採遺產稅制，卻以所得稅來補處部分財產移轉 → 稅制體系產生斷裂。
- 不同課稅途徑可能造成立法不一致，甚至造成不同納稅義務人間差別待遇。
→ 結論：現行制度仍存有平等與體系完整性之疑義

比較法觀察：人壽保險給付在死亡稅制中的定位



日本（相續稅法）

僅一定額度內免稅，超過部分仍課稅

美國（遺產稅制）

依 I.R.C. § 2033、§ 2042，
死亡保險金計入遺產總額課稅

德國（繼承稅制）

人壽保險給付，不論是否指定受益人，
原則上一律納入繼承稅課稅

04

本件 税捐規避判斷

Determination of Tax Avoidance

稅捐規避構成要件

納稅者保護法 第7條第3項第1句

納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避

- 存在立法者未處理之稅捐規範漏洞
- 濫用法律形式或契約安排之自由
- 獲無正當理由之稅捐利益
- 主觀上呈現規避意圖

被繼承人甲購買境外保單不構成稅捐規避

法規僅以「人壽保險」為標準，未區分投資或異常投保
→ 形成立法者未預期之漏洞

若因形式屬人壽保險即全額免稅，將使可課稅資產藉保費轉換成免稅給付，
形成更有利的安排



存在立法者
未處理之
稅捐規範漏洞



濫用法律形式
或契約安排之
自由



獲無正當理由
之稅捐利益



主觀上存在
規避意圖

- 投保時間均早於罹病多年，無「帶病投保」
- 本件保費、契約內容與投保頻率均屬正常，無異常安排
- 甲投保時距罹病多年，無臨終財產移轉急迫性，難認當時已意識遺產稅規避之需要
- 境外保單有投資與資產配置功能，無足以論購買時即有藉保險規避稅負之主觀目的

甲將境外保險之受益人變更為A公司應構成稅捐規避

- 遺贈稅法第16條第9款僅以「人壽保險」作為免稅標準，未對保單性質、時點或受益人設限
- 甲以紙上公司作為受益人，使本應課稅之財產轉為免稅給付，形成立法未預見之漏洞
- 僅因形式受益人變更即不課稅，等同甲以保費方式將應課遺產之財產轉為免稅給付，使受益人透過股份享有經濟利益
→ 不符免稅立法目的



存在立法者
未處理之
稅捐規範漏洞



濫用法律形式
或契約安排之
自由



獲無正當理由
之稅捐利益



主觀上存在
規避意圖

- 甲於確診後立即設立境外公司 A，並在短期間內集中變更保單受益人
- A 公司無實質營運、無資金往來，只為承接保險金，形式與一般保險規劃顯不相當
- 甲於罹病後迅速成立境外公司，顯示其於生命末期刻意安排財產流向
- 將保單受益人集中變更為該公司，目的在使保險金脫離遺產範圍

稅捐規避成立 後法律效果

01 免稅規範屬例外性，適用需從嚴解釋

- 遺贈稅法第16條第9款與保險法第112條皆屬立法者為保障遺屬生活所設之「例外性稅捐優惠」
- 若因欠缺限制導致可被用以排除本應課稅財產，即構成立法者未預期之「規範漏洞」

02 稅捐規避成立時：應依實質課稅原則重新評價

- 依納稅者權利保護法第7條第3項及實質課稅原則，稅捐規避理論即具補充性作用
- 行政機關得依實際經濟利益重構行為，而非拘泥於表面形式，如受益人名義

稅捐規避成立 後法律效果

03 得限縮免稅構造的適用，排除形式性免稅效果

- 若保單被利用作為規避稅捐工具，行政機關得目的性限縮第16條第9款之適用。
- 形式上雖為「受益人指定」，但若與經濟實質不符，即不得產生免稅效果。

04 本案：保單須回歸經濟實質視為遺產課稅

- 系爭境外保單雖含部分壽險保障成分，但因整體行為構成稅捐規避→該部分仍視為被繼承人財產，應併入遺產總額課稅。
- 免稅規範不得被形式操作所利用

05

結論

Conclusion

結論

- 以未經核准與具投資性質排除免稅形式上符通說，但有體系與量能課稅上的疑義
- 境外保單是否免稅應回到實質保障功能；具壽險本質者不應因境外或未核准即一律排除，投資部分則應拆分課稅
- 甲於罹病後設立紙上公司並變更受益人，該當稅捐規避構成要件。免稅效果可依法排除，稅捐機關將保險給付併入遺產課稅，符合量能課稅與稅負公平。
- 我國人壽保險免稅制度偏寬鬆，未來宜區分保障、投資功能、設定上限並強化反避稅。

THANKS!